

1500674-91.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... é multireincidente (proc. 972-67.2015, roubo por três vezes, proc. 5143-17.2018, roubo e corrupção de menores) e está sendo processando por outro delito de roubo cometido neste ano (proc. 1500673-09.2022), a denotar que faz do crime o seu meio de vida.

No tocante à arma de fogo apreendida, não restaram dúvidas de que foi empregada para a prática delitiva, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500674-91.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500674-91.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097847/2022 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 24196142 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2097847 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GUILHERME BATISTA GUTIERREZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do seu ilustre representante legal em exercício neste Juízo, ofereceu denúncia contra, FELIPE GUILHERME BATISTA GUTIERREZ, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 157, parágrafo 2.º, inciso II, e parágrafo 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Colhe-se da inicial a seguinte narrativa:

“No dia 08 de abril de 2022, por volta das 12h15, na Rua Ibiúna, altura do nº 10, Arraial Paulista, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, o denunciado agindo em concurso e, em unidade de designios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito de ambos, uma carteira contendo uma cédula de identidade, dois cartões bancários, uma chave e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima Jailson Caetano da Silva.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e de local descritas acima, FELIPE e o coautor, que faziam uso de duas motocicletas, sendo uma delas da marca Honda/CB, cor azul, preta e vermelha, placa CJK9H29, abordaram a vítima, que caminhava em via pública. Exibiram uma arma de fogo, exigiram que a vítima lhes entregasse a carteira, contendo a cédula de identidade, os cartões bancários, uma chave e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, evadindo-se em seguida.

Na Delegacia de Polícia, FELIPE foi reconhecido pela vítima Jailson como um dos autores do roubo, sendo ele o condutor da motocicleta Honda/CB, cor azul, preta e vermelha, placa CJK9H29 e portador da arma de fogo (fls. 06)”.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 65/66).

A denúncia foi recebida aos 20.04.22 (fls. 126/127) e o réu foi citado (fl. 147).

O acusado ofertou resposta à acusação a fls. 151/163.

Por decisão de fls. 166/168; (i) foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária elencadas no art. 397 do CPP; (ii) houve designação de audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou nesta data; (iii) foram revistos os requisitos de necessidade a prisão preventiva.

Em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência do pedido inicial.

A Defesa pleiteou a absolvição do réu. Em caso de condenação, pediu o reconhecimento da atenuante da confissão e os benefícios no tocante à pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva é irrefutável, diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01; do boletim de ocorrência de fls. 08/09; do auto de exibição e apreensão de fls. 39/40; do auto de entrega de fl. 41; das imagens de fl. 42/48 (capacete, motocicleta e arma apreendidos em poder do acusado). Tudo aliado a firme e segura prova oral coligida durante o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

A vítima Jailson Caetano da Silva afirmou extrajudicialmente (fl. 05) que, na data dos fatos, estava em frente à loja de material de construção na rua Ibiúna, quando dois roubadores em duas motos - uma de cor preta e a outra de cor branca - abordaram o declarante. Aduziu que eles roubaram sua carteira com os documentos pessoais e R\$ 100,00 em espécie, que havia acabado de sacar no caixa eletrônico. Descreveu que um dos homens era alto, magro, com jaqueta preta, moreno, e que, no momento em que foi abordado, o sujeito estava de capacete com a viseira levantada. Afirmou que o roubador abaixou a viseira quando o declarante viu o rosto dele. Reportou que o indivíduo conduzia uma moto preta com detalhes vermelhos e exibiu a arma de fogo - um revólver calibre 38. Consignou que não conseguiria reconhecer o segundo roubador, que chegou pelas costas do declarante, ordenando que abaixasse a cabeça. Contou que não chegou a registrar boletim de ocorrência porque logo recebeu uma ligação do investigador Alexandre, o qual solicitou que comparecesse à Delegacia, local em que soube que seus documentos pessoais haviam sido localizados com um roubador. Aduziu ter efetuado o reconhecimento pessoal do sujeito em sala apropriada e, dentre as pessoas apresentadas, reconheceu o acusado como sendo o indivíduo que anunciou o roubo. Narrou ter efetuado o reconhecimento da moto apreendida no B0 AZ0370-1/2022 e da arma de fogo utilizada pelo indivíduo. mencionou que os documentos pessoais foram entregues no B0 AZ0370- 1/2022.

Em juízo afirmou que havia sacado R\$ 100,00, quando foi abordado por dois indivíduos em duas motos distintas. Os sujeitos apontaram uma arma e levaram o dinheiro e dois cartões. Confirmou que um policial civil o telefonou informando que havia localizado seus documentos.

A testemunha Rodrigo Luiz Teles da Silva disse na seara inquisitiva (fl. 04) e em juízo que passava pelo local dos fatos de carro e viu uma moça correndo do posto de saúde atrás de uma motocicleta. Aduziu ter visto que o condutor da moto deu a volta na via pública, parou em frente a um bar, desembarcou e entrou no referido estabelecimento. Contou que ficou observando a cena e percebeu que o indivíduo anunciava um roubo, tendo em vista que uma pessoa que estava consumindo no bar estava entregando corrente, óculos e relógio. Narrou que diante daquela cena desceu do carro, segurou o sujeito e acionou o policial civil Alexandre por telefone, que chegou ao local de imediato e efetuou abordagem do sujeito. Aduziu que o policial

identificou os objetos pertencentes à vítima que estava no bar na posse do indiciado, uma arma de fogo e uma carteira contendo documentos de uma terceira pessoa. Mencionou ter sabido na localidade que o mesmo rapaz havia tentado roubar a funcionária no posto de saúde exibindo arma de fogo, não obtendo êxito em razão de a ofendida ter se assustando e jogado uma cadeira, o que fez com que o agente saísse correndo fugindo. Explicitou ter visto Felipe durante referida fuga e a pessoa correndo atrás da moto. Descreveu que o roubador estava com um veículo Honda Twister, mas não conseguiu se retirar com a motocicleta porque foi impedido pelo depoente.

A testemunha Alexandre Eduardo Aureliano disse em solo policial (fl. 02/03) que, na data dos fatos, foi acionado pela testemunha Rodrigo, pessoa que já havia pedido ajuda ao depoente em outro roubo em Itapeacerica da Serra. Relatou que, chegando ao local, viu que o indiciado Felipe havia sido detido pela testemunha Rodrigo. Contou que então efetuou a revista pessoal e localizou em posse do revistado uma corrente, óculos e relógios e uma arma de fogo dentro de uma pequena bolsa, além de documentos pessoais em nome de Jailson Caetano da Silva. Reportou ter efetuado a prisão e captura de Felipe, sabendo ainda no local que tal indivíduo teria tentado roubar a funcionária do Posto de Saúde "Salvador de Leone". Disse ter conduzido Felipe à Delegacia em razão dos fatos. Afirmou que a vítima a vítima Wilhelm Philipp Ratkevicius efetuou o reconhecimento de Felipe, apontando-o indubitavelmente como o autor do roubo. Aduziu que as funcionárias do Posto de Saúde também efetuaram o reconhecimento pessoal, certo que uma delas também afirmou, de maneira inequívoca, que Felipe era o autor da tentativa de roubo. Narrou que foi dada ciência da prisão à genitora do indiciado, pessoa indicada por este, e que o depoente entrou em contato telefônico e localizou Jailson Caetano da Silva, que compareceu à Delegacia. Mencionou que Jailson informou ter sido vítima de roubo em Taboão da Serra naquele mesmo dia, mas que ainda não havia registrado a ocorrência. Relatou que Jailson efetuou o reconhecimento pessoal na localidade, bem como da arma de fogo e da motocicleta utilizada pelo indiciado. Registrou que a moto que o roubador utilizava ostenta placas GJK-9H29, mas apresenta indícios de adulteração no chassi, possivelmente dublê, já que no sistema policial identificou um boletim de ocorrência (BO Nº 1882-2022 - 47º DP), onde consta que o proprietário de uma moto afirmou saber que terceira pessoa estaria fazendo uso de veículo com mesmo emplacamento que o seu para prática de roubo.

Em juízo, Alexandre confirmou as informações, não havendo contradições a serem sanadas.

Ao ser interrogado na Delegacia (fl. 07), o réu Guilherme Batista Gutierrez desejou permanecer em silêncio.

Em juízo, o acusado confessou o crime.

Malgrado o acusado tenha manifestado o desejo de se calar na Delegacia, confessou o crime em juízo.

Também cabe anotar que o ofendido Jailson foi instado a comparecer na Delegacia porque seus documentos foram identificados na posse do réu Felipe, além da quantia de R\$ 100,00.

A vítima então esclareceu que havia sido surpreendida naquele mesmo dia por dois sujeitos, cada qual conduzindo uma motocicleta. Descreveu que Felipe lhe apontou a arma e exigiu a entrega de sua carteira, em que estavam seus documentos, além da quantia de R\$ 100,00. Contou que apenas não registrou a ocorrência porque antes recebeu uma ligação do policial Alexandre.

Além dos objetos em posse do réu, Jailson reconheceu o veículo e o revólver utilizados para a prática delitiva.

Não se descuida que a espécie delitiva sob análise é usualmente praticada na clandestinidade.

Ocorre que, além da robusta prova carreada aos autos, Felipe foi capturado em flagrante por outros dois roubos, que não são objeto deste processo.

A testemunha Rodrigo descreveu com riqueza de detalhes ter observado o percurso feito pelo acusado desde quando fugia da tentativa de outro delito praticado contra funcionária de um Posto de Saúde, chegando a presenciar o momento em que ele anunciava outro roubo contra o cliente de um bar.

Ao presenciar toda a cena, Rodrigo acionou o policial Alexandre, que prontamente compareceu ao local, identificou todos os pertences de Jailson na posse do réu e efetuou a prisão em flagrante.

Convém anotar que o depoimento policial goza de presunção de veracidade. O relato está em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, merecendo, por conseguinte, credibilidade. Não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, à míngua de qualquer indício de parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal. Nesse sentido: “Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecerem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT 411/266). “Prova – Testemunhas – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).

Colhe-se dos autos ainda que, em seguida à captura do sujeito, a vítima compareceu à Delegacia e efetuou o reconhecimento Rafael.

Como se não bastasse, extrai-se da certidão criminal acostada aos autos a fls. 135/138 que o acusado é multireincidente (proc. 972-67.2015, roubo por três vezes, proc. 5143-17.2018, roubo e corrupção de menores) e está sendo processando por outro delito de roubo cometido neste ano (proc. 1500673-09.2022), a denotar que faz do crime o seu meio de vida.

No tocante à arma de fogo apreendida, não restaram dúvidas de que foi empregada para a prática delitiva, eis que a vítima foi enfática ao reportar tal fato.

Por fim, deduz-se da narrativa que o delito foi praticado em coautoria com sujeito não identificado, circunstância que também foi descrita pelo ofendido.

Diante do contexto probatório, restaram devidamente caracterizadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, passo a dosar a pena.

Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo

Atento às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima) verifico que o réu ostenta duas condenações definitivas (fls. 135/138). Dentre estas, uma será utilizada nesta fase, como Maus Antecedentes (proc. 972-67.2015), ao passo que a referente ao proc. 5143-17.2018 será utilizada na segunda fase, para agravar a pena. Em razão disso, elevo a pena inicial em 1/6, o que resulta em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, referente ao proc. 5143-17.2018, e a confissão, circunstâncias que se compensam. Logo, mantenho a pena no patamar inicial.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3, porque o delito foi praticado em concurso de agentes (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II), obtendo-se 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Considerando ainda o emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda em 2/3, nos exatos termos legais (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), totalizando 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses, 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a pena aplicada e a reincidência do acusado (art. 33 do CP).

Não incidem as hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou de suspensão da execução da reprimenda (art. 77 do CP) em razão do montante fixado e dos registros pretéritos de envolvimento com o crime.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar FELIPE GUILHERME BATISTA GUTIERREZ, RG: 37232372, filho de Andrea Lanuza Batista Gutierrez, às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses, 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por incursão no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar reafirmados pelo juízo de certeza sobre a materialidade e autoria, conforme fundamentado acima.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, dou por revisada a prisão cautelar do acusado.

À míngua de elementos que demonstrem as condições econômicas do Réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Havendo recurso de uma das partes, expeça-se guia execução provisória, para início de cumprimento de pena.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD. Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade judiciária.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Taboão da Serra, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA